



AVISO LEGAL, POLÍTICA DE COOKIES Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

I. AVISO LEGAL

1. Identificación del Titular del Sitio

En cumplimiento del deber de transparencia frente al Usuario, se identifica a continuación al titular de la plataforma Kápe:

- Nombre comercial: Kápe · Café con Origen
- Razón social: [insertar razón social completa]
- Datos de contacto: los señalados en la Cláusula 17 de los Términos y Condiciones de Kápe.

2. Objeto de este Aviso

El presente Aviso Legal regula el acceso y la navegación general en la Plataforma Kápe, con independencia de que el Usuario llegue a realizar o no una compra. Las condiciones específicas aplicables al proceso de compraventa, pago, envío, devoluciones y facturación se encuentran reguladas en los Términos y Condiciones de Uso y Compra de Kápe, documento que debe leerse de forma conjunta con este Aviso.

3. Condiciones Generales de Acceso

El acceso a la Plataforma es gratuito y no requiere suscripción previa, salvo para las funciones que impliquen la creación de una Cuenta o la realización de un Pedido, mismas que se rigen por la Cláusula 3 de los Términos y Condiciones. El Usuario se obliga a hacer un uso lícito, diligente y de buena fe de la Plataforma, absteniéndose de cualquier conducta que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio, o impedir su normal utilización por parte de otros usuarios.

4. Enlaces e Hipervínculos

La Plataforma podrá contener enlaces a sitios web de terceros (por ejemplo, redes sociales, transportistas o proveedores de pago). Kápe no controla ni asume responsabilidad alguna por el contenido, la disponibilidad, las políticas de privacidad o las prácticas de dichos sitios de terceros. La inclusión de un enlace no implica relación, patrocinio o recomendación por parte de Kápe respecto del sitio enlazado, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Cualquier tercero que desee establecer un enlace hacia la Plataforma deberá hacerlo hacia la página de inicio, sin reproducir el contenido de Kápe de forma no autorizada y sin generar la impresión de que existe una relación que no corresponde a la realidad.

5. Propiedad Intelectual

El nombre, logotipo, diseño y demás contenidos de la Plataforma están protegidos conforme a la legislación mexicana en materia de propiedad intelectual, en los términos descritos en la Cláusula 10 de los Términos y Condiciones de Kápe, la cual se tiene aquí por reproducida.

6. Legislación y Jurisdicción

Este Aviso Legal se rige por la legislación mexicana aplicable y se somete a los tribunales competentes señalados en la Cláusula 15 de los Términos y Condiciones de Kápe.

II. POLÍTICA DE COOKIES

1. ¿Qué son las Cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio web instala en el dispositivo del Usuario (computadora, tableta o teléfono móvil) al navegarlo, y que permiten almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación o el equipo del Usuario, con la finalidad de reconocerlo en visitas posteriores, mejorar la funcionalidad del sitio y, en su caso, analizar el uso que se hace de la Plataforma.

2. Tipos de Cookies que Utiliza Kápe

- Cookies técnicas o necesarias: indispensables para el funcionamiento básico de la Plataforma, como mantener la sesión iniciada o el contenido del carrito de compra. No pueden desactivarse sin afectar la operación del sitio.
- Cookies de personalización: permiten recordar preferencias del Usuario (idioma, productos vistos recientemente) para ofrecer una experiencia más adecuada.
- Cookies analíticas o de rendimiento: recaban información estadística y anónima sobre el uso de la Plataforma (páginas visitadas, tiempo de navegación) con el fin de mejorar su funcionamiento. [Indicar herramienta utilizada, por ejemplo, Google Analytics].
- Cookies publicitarias o de terceros: utilizadas, en su caso, para mostrar publicidad relevante en otras plataformas con base en la navegación del Usuario. [Indicar proveedores utilizados, por ejemplo, Meta Pixel, Google Ads].

3. Finalidad y Base Legal

El tratamiento de datos a través de cookies se realiza conforme a los principios de licitud, consentimiento e información establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Las cookies no técnicas se instalarán únicamente previo consentimiento del Usuario, otorgado mediante el panel o aviso de cookies disponible en la Plataforma.

4. Cómo Gestionar o Deshabilitar las Cookies

El Usuario puede configurar su navegador para aceptar, rechazar o eliminar las cookies instaladas, así como para recibir un aviso antes de que se almacene una cookie en su dispositivo. La desactivación de las cookies técnicas podrá afectar el correcto funcionamiento de la Plataforma, incluyendo la posibilidad de completar un Pedido.

- Google Chrome: Configuración > Privacidad y seguridad > Cookies.
- Mozilla Firefox: Opciones > Privacidad y seguridad > Cookies y datos del sitio.
- Safari: Preferencias > Privacidad.
- Microsoft Edge: Configuración > Privacidad, búsqueda y servicios.

5. Cookies de Terceros

Algunas cookies podrán ser instaladas por proveedores distintos a Kápe, tales como la Pasarela de Pago referida en la Cláusula 5 de los Términos y Condiciones, redes sociales o herramientas de analítica web. El tratamiento que dichos terceros hagan de la información recabada mediante sus propias cookies se rige por sus respectivas políticas de privacidad, ajenas a Kápe.

6. Actualizaciones a esta Política

Kápe podrá actualizar la presente Política de Cookies para reflejar cambios tecnológicos, legales o en las herramientas utilizadas en la Plataforma. Se recomienda al Usuario consultarla periódicamente.

III. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

1. Exactitud de la Información y de las Imágenes

Las imágenes, descripciones, colores y presentaciones de los productos publicados en la Plataforma tienen fines ilustrativos y pueden presentar variaciones respecto del producto físico, derivadas de factores como el proceso de tostado del café, el lote de producción o la configuración de pantalla del dispositivo del Usuario. Dichas variaciones no constituyen, por sí mismas, un defecto del producto.

2. Contenidos con Fines Informativos

La información publicada en la Plataforma relativa al origen, perfil de sabor, método de preparación o beneficios del café y demás productos tiene un carácter meramente informativo y divulgativo. Dicha información no debe interpretarse como asesoría profesional, nutricional o médica de ningún tipo, ni sustituye la opinión de un profesional de la salud.

3. Enlaces a Sitios de Terceros

Kápe no garantiza la veracidad, vigencia, exhaustividad o licitud de la información contenida en sitios de terceros a los que se pueda acceder mediante enlaces disponibles en la Plataforma, en los términos ya señalados en el Aviso Legal de este documento.

4. Disponibilidad General del Sitio

Kápe procurará que la Plataforma se encuentre disponible de forma continua; sin embargo, no garantiza la ausencia de interrupciones, errores técnicos o suspensiones temporales derivadas de labores de mantenimiento, actualización, causas de fuerza mayor o circunstancias fuera de su control razonable. Este descargo aplica a la disponibilidad general del sitio, con independencia de la limitación de responsabilidad específica en materia de compras regulada en la Cláusula 13 de los Términos y Condiciones.

5. Exención por Uso Indebido

El Usuario exime a Kápe de cualquier responsabilidad derivada del uso indebido, negligente o contrario a la ley que haga de la Plataforma o de la información en ella contenida, así como de los daños que dicho uso pudiera ocasionar a sí mismo o a terceros.

6. Vigencia

Este Descargo de Responsabilidad entra en vigor en la fecha de su publicación y se actualizará cuando Kápe lo estime necesario, sin que ello requiera el consentimiento expreso del Usuario, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 14 de los Términos y Condiciones respecto de modificaciones sustanciales.